

1531613-27.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... e desmuniçada, utilizada no roubo. Durante a abordagem de Douglas, apresentou-se o ofendido relatando aos policiais o ocorrido e reconhecendo Douglas como sendo o autor do roubo sofrido minutos antes. Indagado no local, Douglas admitiu que a arma de fogo era sua, mas negou o roubo. Autuado em flagrante e interrogado perante a Autoridade Policial, Douglas negou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: (011) 2127-9051, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1531613-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2352728/2021 - 78º D.P. JARDINS, 22176643 - 78º D.P. JARDINS, 7020/21/342 - 78º D.P. JARDINS, 2352728 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ARAUJO ALMEIDA MESQUITA DOS SANTOS

Vítima:

VICTOR MURILO SULATO VIDAL

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

09/05/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 9 de maio de 2022 às 15h08min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). TOMÁS BUSNARDO RAMADAN

Defensor(a) Público(a): Dr(a). FÁBIO MANTOVAN DOS SANTOS

Réu: DOUGLAS ARAUJO ALMEIDA MESQUITA DOS SANTOS

Vítima: VICTOR MURILO SULATO VIDAL

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foi realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

As partes se manifestaram em audiovisual.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. DOUGLAS ARAUJO ALMEIDA MESQUITA DOS SANTOS, qualificado às págs. 14 e 16, viu-se denunciado como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 20:30h, na Avenida Paulista, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular Iphone 13, de valor estimado em R\$ 8.000,00 (fls. 7), pertencente à vítima Victor Murilo Sulato Vidal. Segundo se apurou, na data dos fatos a vítima caminhava em via pública com o seu celular nas mãos, quando o denunciado se aproximou e, exibindo uma pistola, exigiu a entrega do aparelho, no que foi atendido. Ato contínuo, Douglas evadiu-se do local na posse do bem subtraído. Ocorreu que, após o roubo, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina e avistaram o denunciado caminhando pela Rua São Carlos do Pinhal. Ao perceber a aproximação policial, Douglas imediatamente ingressou na Alameda Rio Claro, transparecendo o incômodo com a presença da equipe. Os policiais foram ao encontro de Douglas e ele empreendeu fuga em direção à Av. Paulista, sendo perseguido. Durante a fuga, o denunciado lançou uma bolsa que trazia consigo e dispensou o aparelho celular subtraído, após o que foi alcançado e contido na altura do nº 1313 da avenida. A bolsa foi localizada e, realizada revista, os policiais encontraram no seu interior a carteira de Douglas, contendo seus documentos, e a pistola Walter, calibre 765, com carregador e desmuniada, utilizada no roubo. Durante a abordagem de Douglas, apresentou-se o ofendido relatando aos policiais o ocorrido e reconhecendo Douglas como sendo o autor do roubo sofrido minutos antes. Indagado no local, Douglas

admitiu que a arma de fogo era sua, mas negou o roubo. Autuado em flagrante e interrogado perante a Autoridade Policial, Douglas negou a prática do roubo (fls. 8). Em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado como sendo o autor da subtração de seu celular (auto de fls. 17). O aparelho subtraído não foi localizado. Em sede de plantão criminal, o acusado teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Recebida a denúncia em 13 de janeiro de 2022 (págs. 88/91), o réu foi citado, advindo sua resposta à acusação pela Defensoria Pública (págs. 130/132). Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi admitida a instrução. Durante esta, foram ouvidos os policiais militares e a vítima, arroladas em comum pelas partes e, após, realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a instrução e superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes debateram. O Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender que restaram suficientes provadas a autoria e materialidade delitivas. Ponderou, ainda, acerca da dosimetria das penas. A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado por insuficiência probatória, impugnando a prova produzida nos autos. Formulou, ainda, pedidos subsidiários atinentes à dosagem das penas, à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade e ao direito do acusado de recorrer em liberdade. Esta é a síntese do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão punitiva é PROCEDENTE, devendo o acusado ser condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Do percuciente exame do acervo probatório reunidos nos autos, infere-se, seguramente, que a materialidade e a autoria dos delitos restaram seguramente comprovadas. A materialidade restou devidamente comprovada através das cópias do boletim de ocorrência (págs. 9/12), do auto de exibição e apreensão (pág. 24), do laudo pericial da arma de fogo apreendida (págs. 92/96) e do laudo pericial da mochila apreendida em poder do acusado (págs. 97/103), sendo corroborada pelos demais elementos informativos e de prova reunidos nestes autos. A autoria também se verificou igualmente provada, ficando satisfatoriamente comprovado que o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o celular iPhone 13 da vítima. Os seguros elementos probatórios e os veementes indícios reunidos nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva. A prova produzida no contraditório judicial é robusta e conclusiva, apontando para a culpabilidade do réu. Em sede policial, negou genericamente a prática do crime. Em juízo, no entanto, o réu DOUGLAS ARAUJO ALMEIDA MESQUITA DOS SANTOS admitiu a posse da arma de fogo apreendida nos autos, mas negou a prática do crime de roubo. Afirmou foi abordado armado, estava armado para a sua proteção pessoal, não chegou a roubar ninguém. Estava andando armado somente para a sua proteção pessoal. Essa situação da qual está sendo acusado, não reconhece nada. Sua profissão é de barbeiro. Estudou até o primeiro grau. Estava na rua há 5 (cinco) meses. Estava em cumprimento de pena. Tem 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de pena a cumprir. Nunca viu os policiais e a vítima, mora no Jabaquara. Tem-se que a versão exculpatória ofertada pelo réu não merece a mínima credibilidade, sobretudo porque foi ela frontalmente contrariada pelos seguros e convincentes depoimentos da vítima e dos policiais militares, claramente indicativos de seu envolvimento no roubo. Ainda, a sua narrativa conta com contornos pueris, padecendo de inconsistências insuperáveis, como a justificativa que apresenta para a posse da arma de fogo, quando afirma que a carregava somente para a proteção pessoal, na Av. Paulista. Consoante relato do próprio acusado, os policiais militares que efetuaram a sua prisão teriam, então, coincidentemente o escolhido a esmo e, numa sucessão de coincidências, além de ter sido erroneamente reconhecido pela vítima em local próximo do palco dos eventos, a arma de fogo – que ele admitiu ter em sua posse – também foi injustamente reconhecida como aquela utilizada na empreitada criminosa. Importante frisar que o denunciado, multirreincidente em crimes de roubos, estava ainda em gozo do benefício de livramento condicional, condição que certamente não o autorizaria a ter em sua posse arma de fogo, ainda mais sem a devida chancela administrativa de órgão competente para tanto. Outrossim, o acusado não se deu ao trabalho de explicar como adquiriu a arma de fogo ou tampouco sustentou alibi mínimo, somente se limitando a dizer que era do bairro do Jabaquara, mas admitindo

a sua presença na região dos eventos, sem se aprofundar em detalhes. Portanto, além da escusa apresentada pelo acusado restar ilhada dos demais elementos coligidos nestes autos, ela nem sequer se sustenta em suas palavras, fragilizando-se sob o peso de manifesta incoerência. Por outro lado, a versão trazida pela acusação é robusta e encontra arrimo na prova destes autos. O policial militar Wendel Rodrigues, ouvido em juízo, relatou que se recorda do caso. A situação, estavam em patrulhamento pela Rua São Carlos do Pinhal, que é uma rua detrás da Av. Paulista, no momento em que, quando estavam no cruzamento da Rua São Carlos com a Rua Rio Claro, visualizou o acusado atravessando a faixa de pedestre e, ao ver a equipe, o acusado mudou a direção que ele trafegava, o que motivou a abordagem. Deram voz de parada, o acusado inicialmente obedeceu só que, ao desembarcarem das motocicletas, o acusado aproveitou e empreendeu fuga. Durante a fuga, o acusado dispensou uma bolsa. O seu colega foi o responsável por pegar a mochila dispensada e o depoente foi atrás do acusado. Conseguiu deter o acusado no numeral 1313 da Av. Paulista. Quando de sua prisão, a vítima apareceu e disse que havia acabado de sofrer um roubo nas imediações da Paulista e passou as características do roubo e do roubador. A vítima já havia reconhecido o acusado como o roubador. No momento da detenção, ele não falou nada. Ele só havia dito que ia praticar roubos na região com a arma apreendida. O celular não foi recuperado. A vítima teria confirmado a subtração do celular, mas que não foi localizado. O roubo teria ocorrido minutos antes da abordagem do acusado. O local da abordagem foi bem próximo do evento criminoso. Ele teria empreendido fuga a pé. Havia uma pistola na bolsa apreendida. Reconhece o acusado em juízo. Não chegou a ver a abordagem do acusado frente à vítima. No mesmo sentido o teor do coerente depoimento judicial do seu colega de farda, Mauro Luiz Santos de Oliveira, o qual relatou que se recorda do caso. Estavam em patrulhamento pela São Carlos do Pinhal, no cruzamento com a Rua Rio Claro, e é uma travessa que dá acesso à Av. Paulista, com diversas barracas no local. O acusado demonstrou atitude suspeita na hora de cruzar o semáforo ao ver a viatura. Deram voz de parada, o acusado tentou se evadir em direção à Av. Paulista e dispensou uma bolsa. A bolsa foi recuperada pelo depoente. O acusado foi detido perto da estação Trianon-Masp. Na bolsa havia uma arma de fogo, calibre 7.62mm. A vítima apareceu no local da abordagem e reconheceu o acusado. DOUGLAS ficou em silêncio sobre os fatos. No momento da abordagem, não havia sido encontrada a vítima, ela só apareceu depois. Ele tinha afirmado que ainda não havia praticado o roubo, mas a vítima apareceu depois e afirmou ter sido roubada por ele. O local do evento criminoso era próximo do local do início da abordagem, aproximadamente 2 (duas) quadras. VICTOR teria dito que foi roubado em torno da altura 1.000 da Av. Paulista. O acusado foi detido no numeral 1313. Ao contrário do sustentado pela defesa, aos depoimentos policiais deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição contra os réus. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Não há qualquer elemento nos autos indicando que os policiais civis teriam agido de forma escusa, com o precípuo interesse em prejudicar os acusados, os quais não conheciam antes da data dos fatos. Ainda em perfeita harmonia com os firmes relatos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, há o minucioso depoimento judicial do ofendido. Victor Murilo Sulato Vidal, ouvido em juízo, afirmou que reconhece o acusado como a pessoa que ostenta a placa de n. 4, a qual foi perfilada com outras 2 (duas) pessoas. Não tem dúvida alguma. Sem sombra de dúvidas. Estava perto do shopping Pátio Paulista e estava numa rua descendo, com uma praça e foi nela que foi abordado. Logo em seguida do roubo, foi conversar com outros policiais do outro lado da rua, que conseguiram detê-lo. Ele exibiu uma arma de fogo, mas não ameaçou atirar, mas exigiu a entrega do celular. Primeiro foi bloquear o chip e, depois, foi conversar com os policiais e, quando estava lá, eles já haviam detido o acusado. Reconheceu o acusado no local também. Reconheceu a pistola também, que restou apreendida, foi a mesma utilizada no roubo. Não recuperou o celular. Reconheceu o acusado também na delegacia, bem como aqui, reitera. Só o celular que não recuperou, não teve outros

prejuízos. Os policiais avisaram que o acusado passou o celular para outra pessoa, ele estava em grupo. Recebeu a informação de que teve tentativa de acesso à conta bancária e outras coisas, mas, como houve bloqueio do chip, não há o reenvio da senha. Como estava ao lado do shopping, logo após o assalto, foi à loja comunicar. Reconhece o acusado do momento do crime, da hora do fato. Lembra também quando os policiais o apresentaram. Ele apontou a arma no meu abdômen e falou "passa", só isso. Não praticou nenhuma violência. Não reagiu e sabia que uma pessoa havia sido ferida com arma de fogo na região e simplesmente entregou. Também devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nesta esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). A vítima foi categórica em reconhecer o acusado, tanto em sede policial quanto em juízo e, com riqueza de detalhes, narrou as suas condutas, ficando claro que não buscou falsear a verdade em prejuízo de inocentes, até porque não o conhecia antes da data dos fatos, tampouco há elemento que indique que tenha sido induzida por outros a reconhecer falsamente o réu. Nesse sentido, inclusive já se decidiu: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 6ª T. d.j. 06/05/2014). "Apelação. Roubo, constrangimento ilegal e atentado violento ao pudor. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou o afastamento da qualificadora do emprego de arma, por ausência de apreensão. Processo penal. Prova. Crimes patrimoniais. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado. Processo penal. Prova. Crime de violência sexual. Atentado Violento ao pudor. A vítima sempre foi categórica em narrar os fatos descritos na inicial e em incriminar o agente. As suas palavras, quando seguras e inequívocas, devem, até prova em contrário, preponderar sobre a negativa isolada do sentenciado. Processo Penal. Prova. Qualificadora do emprego de arma. A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, conseqüentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação nº 9000011-63.2005.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 11/12/2015). Decididamente, a prova oral produzida em juízo é consistente e suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,

inclusive suas elementares e circunstâncias. Neste ponto, o emprego da arma de fogo foi amplamente provado, sendo confirmado pelos firmes relatos da vítima e dos policiais militares, bem como restou apreendida nos autos e foi atestada a sua potencialidade lesiva. Cumpre ressaltar que para o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo no roubo, mostrar-se-ia irrelevante o fato de não haver apreensão de arma, consoante já decidiu o C. STF: "(...) ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) III - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial." (Supremo Tribunal Federal, RHC 122074 SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julg. 20/05/2014, DJe-109, de 06-06-2014). Houve consumação do crime, pois o réu já contava com a livre disponibilidade do bem subtraído, inclusive, repassando-o a terceiro não identificado. Outrossim, mesmo que fosse outro o entendimento, há de se atentar ao entendimento consagrado nas Cortes Superiores, inclusive o STJ editou a Súmula 582 acerca desse tema: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Seja por qualquer interpretação hermenêutica, há o inexorável entendimento de que o delito em tela se fez consumado. A conduta do réu resta claramente subsumida ao tipo penal previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Feitas tais colocações, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extinga a punibilidade do acusado, bem como afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria das penas. DOSIMETRIA. Inicialmente, importa salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento majoritário no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para cada vetorial sejam consideradas condenações distintas. Neste sentido: "Hipótese em que, presente mais de uma condenação definitiva contra o paciente, a valoração desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, com lastro em condenações distintas, não enseja coação ilegal." (HC 309.114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). Dessa forma e sopesada a ilação supra, será utilizada a condenação proferida na 20ª Vara Criminal desta Comarca Capital como reincidência (condenação por furto tentado), a ser considerada na próxima fase, sob pena de incidir em insofismável bis in idem, enquanto as demais condenações pretéritas transitadas em julgado serão consideradas, em conjunto, como vetor negativo a ser valorado nesta primeira fase como péssimos antecedentes, considerando que o acusado ostenta 3 (três) condenações outras por roubo (conforme processos-crime que tramitaram perante às 15ª 29ª e 31ª Varas Criminais desta Comarca Capital, págs. 30/32). Por outro lado, o réu cometeu o crime enquanto em livramento condicional, demonstrando personalidade deturpada, em razão de sua ímpar predileção pela senda criminoso, demonstrando menoscabo com a Justiça e suas instituições. Outros critérios judiciais encontram-se dentro da normalidade. Assim sendo, e atento aos demais critérios previstos no art. 59, "caput", do Código Penal, entendo por bem elevar as penas acima de seus patamares mínimos legais, majorando-as para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, imperioso o reconhecimento da agravante da reincidência e, nestes termos, elevo as penas em 1/6 (um sexto), fixando-as em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo unitário. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, considerando que a admissão pelo acusado da posse da arma de fogo se revelou em pífia tentativa de desclassificar a imputação em seu desfavor para uma menos gravosa. Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no § 2º-A, do art. 157 do Código Penal (incluído pela Lei nº

13.654, de 2.018). Assim, majoro as penas para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo unitário. À falta de elementos outro que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas, torna-as definitivas nesses montantes. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade da pena privativa de liberdade, fixo o regime fechado para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, único que se apresenta como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repreensão criminal na espécie. Inquestionável que, em sede de roubo com emprego de arma de fogo praticado por réu multirreincidente e em livramento condicional, o regime inicial para cumprimento da pena aplicada deve ser o fechado, vez que denota periculosidade ímpar e menoscabo do agente com o valor da vida humana, desautorizada, desta forma, a fixação de regime de menor vigilância, sopesando os critérios previstos no mencionado art. 59 do Código Penal. Mesmo que assim não fosse, justificar-se-ia pela quantidade de pena fixada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado DOUGLAS ARAUJO ALMEIDA MESQUITA DOS SANTOS, qualificado às págs. 14 e 16, às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade e evidenciada a periculosidade do agente, persistindo os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável a sua soltura, representando inclusive um convite à fuga do distrito da culpa. Assim, não poderá recorrer em liberdade, sendo de rigor a sua manutenção no cárcere para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Oficie-se, recomendando-se na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva, fazendo-se as demais comunicações. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória. Decreto o perdimento da arma apreendida nos autos. Oficie-se ao Comando do Exército, encaminhando a arma para a sua destruição, observando os ditames previstos na Lei nº 10.826/03. Com relação à mochila, considerando a sua utilização para ocultar a arma de fogo utilizada no crime, bem como o seu valor econômico ínfimo, transitada em julgado, fica decretado o seu perdimento e determinada a sua destruição. Oficie-se, na hipótese. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Por outro lado, o réu e o seu Defensor Público recorreram da r. Sentença.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Recebo o recurso interposto pela defesa. 2. Expeça-se guia de recolhimento PROVISÓRIA. 3. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. 4. Sobrevindo-as, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazoar. 5. Em seguida, regularizados os autos, subam estes ao E. Tribunal de Justiça - Seção Criminal, com as comunicações e ofícios de praxe e de estilo.

Link para acesso aos arquivos audiovisuais:
1531613-27 (clicar duas vezes)
ou

https://tjsp-my.sharepoint.com/personal/hidekil_tjsp_jus_br/_layouts/15/

onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhideki%5Ftj%5Fj%5Fbr%2FDocuments%2F1531613%2D27&ga=1

(copiar e colar no navegador de sua preferência).

Oitiva vítima:

Oitiva vitima.Mp4

Interrogatório:

1531613-27 - OneDrive (sharepoint.com)

Manifestação Defensoria:

Manifestação DPE.Mp4

Manifestação Ministério Público:

Manifestação MP.Mp4

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA